คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓/๒๕๖๘

นาย ส **โจทก์ ๑**

นาย ร **โจทก์ ๒**

บริษัท ป จำกัด **จำเลย ที่ ๑**

บริษัท อ จำกัด **จำเลย ที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙, ๕๔ วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐, ๘๕๒

เรื่อง **ผลประกอบกิจการขาดทุนต่อเนื่อง ๒ ปี จำเลยที่ ๒ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานจึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยที่ ๒ ไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่โจทก์ที่ ๑ มีข้อความตกลงรับเงินแล้วสละสิทธิเรียกร้องเงินอื่นใดตามกฎหมายทั้งสิ้น แสดงว่าโจทก์ที่ ๑ พอใจยอมรับเงินและได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เดิมโจทก์ทั้งสองทำงานกับจำเลยที่ ๑ โดยโจทก์ที่ ๑ ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ และทำงานกับจำเลยที่ ๒ ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นช่างเทคนิค (Technician) ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๐,๓๒๖ บาท โจทก์ที่ ๒ ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ และทำงานกับจำเลยที่ ๒ ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นช่างเทคนิคอาวุโส (Senior Technician) ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๑,๗๗๔ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสองทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างเดิมได้มีเจตนาไม่สุจริตร่วมกับจำเลยที่ ๒ จัดประชุมทางสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการคบคิดกันฉ้อฉลหลอกลวงโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นกว่าพันคนให้โอนย้ายไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ โดยทำให้โจทก์ทั้งสองหลงเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน จำเลยที่ ๒ กำลังจะขยายงานและมีความมั่นคงในการทำงานและจะได้เงินทดแทน สวัสดิการ สิทธิต่าง ๆ เหมือนที่อยู่กับจำเลยที่ ๑ ทั้งหมด และให้โจทก์ทั้งสองลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในบันทึกข้อตกลงยินยอมการโอนย้ายซึ่งได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยระบุว่าพนักงานหรือลูกจ้างสามารถโอนย้ายกลับไปทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ได้เหมือนเดิม โจทก์ทั้งสองหลงเชื่อจึงตกลงยินยอมโอนย้ายตามบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงาน ภายหลังตกลงโอนย้ายทำให้หน่วยงานเดิมของจำเลยที่ ๑ ต้องยุบปิดตัวลงโดยปริยาย ภายหลังการโอนย้ายโจทก์ทั้งสองยังคงทำงานโดยมีลักษณะของการทำงาน สภาพการจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบพนักงาน บัตรประจำตัวพนักงาน รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเอกสารการรับเงินเดือนยังคงใช้แบบฟอร์มของจำเลยที่ ๑ เช่นเดิม ลักษณะการทำงานยังคงติดต่อกับลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และแสดงตนโดยเปิดเผยแก่ลูกค้าว่า โจทก์ทั้งสองเป็นพนักงานของจำเลยที่ ๑ ต่อมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนควบรวมกับบริษัท ท จำกัด และใช้ชื่อว่าบริษัท ป จำกัด วันที่ ๗

กันยายน ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิด จำเลยที่ ๒ ให้เหตุผลเพียงว่า “บริษัทปรับปรุงโครงสร้างใหม่” และก่อนเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ไม่เคยสอบถามว่าโจทก์ทั้งสองประสงค์จะโอนย้ายกลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ ตามบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานจากการตรวจสอบงบการเงิน งบกำไรขาดทุนของจำเลยที่ ๒ ปรากฏว่า ก่อนจำเลยที่ ๒ จะรับโอนโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นเข้าทำงาน จำเลยที่ ๒ มีผลประกอบการอยู่ในสภาวะขาดทุนสะสมเรื่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ในสถานะที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าจ้างในการรับโอนพนักงานทั้งหมดเข้ามาทำงานได้ ประกอบกับช่วงเวลาที่จำเลยที่ ๒ รับโอนพนักงานเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำเลยที่ ๒ ไม่มีศักยภาพที่สามารถประกอบกิจการให้มีผลกำไรได้ ประกอบกับการรับโอนย้ายพนักงานของจำเลยที่ ๒ เป็นจำนวนมากโดยไม่มีการวางแผนงานรองรับอย่างชัดเจนย่อมคาดหมายได้ว่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นทุนในการประกอบกิจการและต้องตกอยู่ในสภาวะขาดทุนต่อเนื่อง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาโอนย้ายโจทก์ทั้งสองให้เป็นพนักงานของจำเลยที่ ๒ อันเป็นการวางแผนในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นที่มีอายุงานตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป ที่มีค่าจ้างในอัตราสูงเพื่อไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินทดแทน สวัสดิการ และสิทธิต่าง ๆ การโอนย้ายโจทก์ทั้งสองรวมทั้งพนักงานอื่นเพื่อให้จำเลยที่ ๑ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เดิมเพื่อให้อยู่ในสถานะทางการเงินที่สามารถควบรวมกิจการกับบริษัท ท จำกัด ได้ ซึ่งการจดทะเบียนควบรวมเป็นบริษัทจำเลยที่ ๑ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจของจำเลยที่ ๑ แต่เพียงฝ่ายเดียวและจำเลยที่ ๒ รับโอนพนักงานย่อมคาดหมายได้ว่าจะต้องประสบปัญหาสภาวะผลประกอบการขาดทุนภายหลังรับโอนพนักงานในช่วงโรคระบาดโดยไม่มีแผนงานรองรับอย่างชัดเจน การโอนย้ายและรับโอนย้ายของจำเลยทั้งสองจึงมีเจตนาไม่สุจริต คบคิดกันฉ้อฉลเพื่อเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเลิกจึงโจทกทั้งสองจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๒๑๐,๘๖๐ บาท โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๑๘๘๑,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ ๑ ทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ เนื่องจากวันที่โจทก์ทั้งสองถูกจำเลยที่ ๒ ได้ทันสภาพพนักงาน จำเลยที่ ๑ ไม่ใช่นายจ้างโจทก์ทั้งสองตามกฎหมายและไม่ใช่กรณีที่จำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างร่วมกับจำเลยที่ ๑ โดยในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โจทก์ทั้งสองยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิความเป็นนายจ้างและการจ้างงานให้จำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ ตกลงนับอายุงานต่อเนื่องจากการทำงานกับจำเลยที่ ๑ โดยให้การโอนสิทธิความเป็นนายจ้างมีผลนับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๗ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ทั้งสองสิ้นสุดลงไปวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์ทั้งสองตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ภายหลังจากการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างดังกล่าว โจทก์ทั้งสองก็มิได้ทำงานให้จำเลยที่ ๑ และหาใช่กรณีที่จำเลยที่ ๑ มอบหมายหรือมีคำสั่งให้ไปทำงานกับจำเลยที่ ๒

โดยได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๑ ที่จะทำให้จำเลยที่ ๑ ยังคงมีสถานะเป็นนายจ้างหมายกฎหมาย รวมทั้งจำเลยที่ ๒ มิใช่ผู้ซึ่งไม่รับมอบหมายให้ทำงานแทนจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใด จำเลยทั้งสองมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นสำนักงานสาขาของจำเลยที่ ๑ และมิได้เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ไม่สามารถเข้าไปร่วมการประกอบกิจการและการบริหารทรัพยากรบุคคลของจำเลยที่ ๒ ได้ การที่จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสองเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานของจำเลยที่ ๒ ในช่วงวลาที่โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ และการพิจารณาเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นเรื่องกิจการภายในของจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๑ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หาใช่กรณีจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ทำหน้าที่จ่ายค่าจ้างและบอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแทนจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใด การตกลงโอนสิทธิความเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสองจากจำเลยที่ ๑ เป็นจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์ทั้งสองได้เข้าทำและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานซึ่งได้ยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าทำบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง และบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานดังกล่าวได้ระบุชัดเจนว่า ในกรณีที่โจทก์ทั้งสองตกลงโอนย้ายการทำงานไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ โจทก์ทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายการจ่าย ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างใหม่ และตามบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานให้สิทธิโจทก์ทั้งสองสามารถแสดงความประสงค์ขอโอนย้ายกลับไปปฏิบัติงานกับนายจ้างเดิมได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสองย้ายไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ โจทก์ทั้งสองไม่เคยแสดงความประสงค์ขอโอนย้ายกลับไปปฏิบัติงานกับนายจ้างเดิมตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงโอนการจับพนักงาน และไม่เคยโต้แย้งคัดค้านการโอนย้ายไปเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ การปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของจำเลยที่ ๒ รวมทั้งได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ ต่อเนื่องกันเรื่องมาจนถึงวันที่โจทก์ทั้งสองพ้นสภาพการเป็นพนักงานของจำเลยที่ ๒ การที่โจทก์ทั้งสองแสดงเจตนาตกลงยินยอมโอนย้ายการทำงานดังกล่าว โดยทราบข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างใหม่ และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมที่เคยมีต่อจำเลยที่ ๑ อีกต่อไป จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจการโอนย้ายการทำงานจากจำเลยที่ ๑ ที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานโดยชัดแจ้งครบถ้วนทุกประการ ซึ่งโจทก์ทั้งสองชอบที่จะพิจารณาแล้วไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานก็ได้ จึงหาใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งสองแสดงเจตนาทำนิติกรรมเพราะถูกจำเลยที่ ๑ ใช้กลฉ้อฉลอันจะมีผลทำให้นิติกรรมการโอนย้ายการทำงานของโจทก์เป็นโมฆียะไม่ บันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานของโจทก์ทั้งสองมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหาใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งสองแสดงเจตนาทำนิติกรรมเพราะถูกจำเลยที่ ๑ ใช้กลฉ้อฉลอันจะมีผลทำให้นิติกรรมการโอนย้ายการทำงานของโจทก์ทั้งสองเป็นโมฆียะแต่อย่างใดไม่ การโอนย้ายลูกจ้างระหว่างจำเลยทั้งสองมีขึ้นเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ โดยระยะแรกงานของจำเลยที่ ๒ เป็นงานก่อสร้างด้านโทรคมนาคมที่สนับสนุนธุรกิจในกลุ่มบริษัทของจำเลยที่ ๑ ต่อมาประมาณปี ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ ขยายการดำเนินงานด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มลูกค้าในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน และมีงานรับจ้างให้บริการดำเนินการต่าง ๆ แก่บริษัทในกลุ่มตามข้อตกลงพันมิตรทางธุรกิจ จำเลยที่ ๒ จึงมีความจำเป็นที่จะสรรหาบุคลากรจำนวนมาก โดยลูกจ้างที่โอนย้ายไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ ย้ายไปทำงานในตำแหน่งเดิมที่เคยทำงานให้แก่นายจ้างเดิมด้วยเหตุผลในด้านความชำนาญงานและประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเดิมซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจของ จำเลยที่ ๒ ซึ่งผลการประกอบการของจำเลยที่ ๒ จากเติมในปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓ มีรายได้หลักประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในปี ๖๕๖๔ มีรายได้หลัก ๑๕,๔๓๐,๓๓๖,๑๑๔ บาท และปี ๒๕๖๕ มีรายได้หลัก ๔๑,๙๔๐,๖๓๔,๖๐๓ บาท เมื่อโจทก์ทั้งสองโอนย้ายไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ แล้ว โจทก์ทั้งสองต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ทำงานในสถานที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๒ จึงจำลยที่ ๑ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการเบิกจ่ายสวัสดิการหรือการจัดทำการจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสองภายหลังจากที่ได้โอนย้ายไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ แล้ว และโจทก์ทั้งสองไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรของจำเลยที่ ๑ ได้อีกต่อไปเว้นแต่จะเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดำเนินการต่าง ๆ ของจำเลยที่ ๑ ทำการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยที่ ๑ เท่าที่จำเป็น สำหรับการให้บริการตามบันทึกข้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ โดยให้รับความยินยอมจากจำเลยที่ ๑ เท่านั้น จำเลยที่ ๑ มอบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานที่ตกลงโอนย้ายไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ ให้แก่จำเลยที่ ๒ เพื่อให้จำเลยที่ ๒ สามารถดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกจ้างที่โอนย้ายไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเงินที่กลุ่มบริษัทจำเลยที่ ๑ จ่ายให้จำเลยที่ ๒ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทจำเลยที่ ๑ ตามข้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ หาใช่เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ได้รับเงินจากกลุ่มของจำเลยที่ ๑ เข้าระบบบัญชีเงินเดือนของจำเลยที่ ๒ เพื่อชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสอง การโอนย้ายลูกจ้างจากจำเลยที่ ๑ ไปลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ จึงหาใช่เป็นการโอนในขณะที่จำเลยที่ ๒ มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะให้จำเลยที่ ๒ ทำการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานและเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแทนจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใดไม่และไม่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ บริษัท ท จำกัด เนื่องจากการควบรวมกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังที่โจทก์ทั้งสองตกลงโอนย้ายไปทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ แล้ว การโอนสิทธิความเป็นนายจ้างจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หาใช่เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสองแสดงเจตนารมณ์โดยสมรู้ระหว่างกันอันจะมีผลทำให้นิติกรรมการโอนย้ายการทำงานของโจทก์ทั้งสองเป็นโมฆะแต่อย่างใดไม่ เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่นายจ้างของโจทย์ทั้งสองในเวลาที่โจทก์ทั้งสองพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ทั้งสองสำนวนให้การว่า ในปี ๒๕๖๔ โจทก์ทั้งสองสมัครใจตกลงยินยอมการโอนย้ายจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ มาเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยทั้งสองมิได้กระทำโดยฝ่าฝืนเจตนาของโจทก์ทั้งสอง จึงทำให้โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ สิ้นสุดนิติสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ และให้จำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างใหม่ของโจทก์ทั้งสอง การโอนย้ายเป็นไป

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ ถือว่าโจทก์ทั้งสองไม่อยู่ภายใต้การควบคุมอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ อีก โดยจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน ค่าจ้าง สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดแก่โจทย์ทั้งสอง และโจทก์ทั้งสองไม่อยู่ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ของจำเลยที่ ๑ นับแต่วันที่มีการโอนความเป็นนายจ้างลูกจ้าง โจทก์ทั้งสองอยู่ภายใต้การควบคุมอำนาจบังคับปัญชาของจำเลยที่ ๒ ตลอดมา นับแต่มีการโอนความเป็นนายจ้าง รวมทั้งได้รับหรืออยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นข้อกำหนดของจำเลยที่ ๒ แต่เพียงผู้เดียว โดยบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงาน ระบุรายละเอียดว่า มีรายการสภาพการจ้างใดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ตามที่โจทก์ทั้งสองเคยมีหรือเคยได้รับจากจำเลยที่ ๑ ย่อมหมดสิ้นไป แล้วบังคับใช้สภาพการจ้างใหม่ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ มิได้หลอกลวงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์ทั้งสอง การทำบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานจำเลยทั้งสองได้อธิบายและให้คำชี้แจงข้อมูลตามสมควรแก่กรณี รวมทั้งเอกสารบันทึกก็มีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจถึงเนื้อหาเจตนาได้อย่างแจ้งชัด การลงลายมือชื่อในบันทึกกระทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเพียงโจทก์ทั้งสองเท่านั้นที่จะเข้าถึงและลงนามในบันทึกได้ ประกอบกับจำเลยทั้งสองให้เวลาพอสมควรในการตัดสินใจ หรือหากโจทก์ทั้งสองมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ก่อนจะพิจารณาลงนาม แต่ก็หาได้ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนั้นไม่ ถือว่าโจทก์ทั้งสองเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานโดยละเอียดตลอดแล้วจึงลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป จำเลยที่ ๒ ไม่เคยยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นการชักจูงโน้มน้าวให้โจทก์ทั้งสองตกลงด้วยกับการโอนย้าย และไม่เคยยื่นข้อเสนอใดแล้วไม่ระบุลงในเอกสารการโอนย้าย หรือระบุในเอกสารแล้วไม่ปฏิบัติตาม จำเลยที่ ๒ มีขนาดธุรกิจและองค์กรที่เป็นลำดับรองจากจำเลยที่ ๑ และมิได้อยู่ในเครือบริษัท ป แต่จำเลยที่ ๒ เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการ กำกับ และดูแลโดยกลุ่มบริษัท ล จำกัด ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์ย่อมเป็นรองจากจำเลยที่ ๑ จึงเป็นไปไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๒ จะยื่นข้อเสนอใดเพื่อให้ดีกว่าหรือเหนือกว่าจำเลยที่ ๑ แก่โจทก์ทั้งสองแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอ จนโจทก์ทั้งสองหลงเชื่อและยินยอมตกลงโอนย้ายมทำงานกับจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์ทั้งสองย่อมทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่โจทก์ทั้งสองไม่เคยโต้แย้งหรือทักท้วงทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังจากที่ทำบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานแต่ประการใด ถือว่าโจทก์ทั้งสองรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงจากจำเลยที่ ๒ ครบถ้วนและได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาถึงข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานเป็นอย่างดีแล้ว และอยู่ในวิสัยที่จะตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ประกอบกับเมื่อโจทก์ทั้งสองยินยอมกับการโอนย้ายแล้วไม่มีการโต้แย้งคัดค้านจำเลยที่ ๒ ย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่า โจทก์ทั้งสองเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานแล้วโจทก์ทั้งสองมิได้แสดงเจตนาเข้าทำนิติกรรมการโอนย้ายลูกจ้างเพราะถูกกลฉ้อฉลของจำเลยที่ ๒ และไม่ถือว่าพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ ได้หลอกลวงโจทก์ทั้งสองเพื่อให้แสดงเจตนาอันวิปริต การทำบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงาน หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์ทั้งสองย่อมเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยทั้งสองมีนิติสัมพันธ์กันในฐานะพันธมิตรทางการค้าและทำธุรกิจร่วมกันเพื่อประโยชน์ในทางการค้าและธุรกิจต่างเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกนโดยสิ้นเชิง งบการเงินของจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓ มีกำไรมาโดยตลอด แต่ช่วงที่มีการโอนย้ายโจทก์ทั้งสองประมาณกลางปี ๒๕๖๔ งบการเงินปี ๒๕๖๔ ของจำเลยที่ ๒ จึงยังไม่รู้ว่าขาดทุนหรือมีกำไรโดยสภาพจึงไม่อาจอาศัยสถานะทางการเที่ขาดทุนได้ เพราะยังไม่มีการยื่นงบการเงินของรอบบัญชีปี ๒๕๖๔ ที่จะต้องยื่นช่วงกลางปี ๒๕๖๕ การโอนย้ายโจทก์ทั้งสอง จึงมิใช่กรณีที่จำเลยทั้งสอง

เจตนาจะให้โจทก์ทั้งสองโอนย้ายเพื่อให้ถูกจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโดยอาศัยสถานะทางการเงินของจำเลยที่ ๒ ที่ประสบปัญหาภาวะขาดทุน และให้จำเลยที่ ๑ หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ เหตุที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง เนื่องจากจำเลยที่ ๒ จะต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ จึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลทำให้ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ ประสบปัญหาการขาดทุน การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร จำเลยที่ ๒ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งการที่จำเลยที่ ๒ ตกลงยินยอมรับโอนโจทก์ทั้งสองจากจำเลยที่ ๑ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับผิดชอบโจทก์ทั้งสองได้และมีงานให้ทำ โดยในส่วนของงบกำไรขาดทุนปี ๒๕๖๓ การประกอบธุรกิจของจำเลยที่ ๒ มีกำไรจึงมีเงินทุนหมุนเวียนไปลงทุนเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้หล่อเลี้ยงองค์กรได้ ในปี ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ จึงมั่นใจว่ามีความสามารถในการจ้างงาน มีงานให้ทำ มีความสามารถในการดูแลลูกจ้าง รวมไปถึงให้สิทธิสวัสดิการแก่โจทก์ทั้งสองได้ จำเลยที่ ๒ ได้จ่ายเงินต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายในช่วงระยะเวลาประมาณ ๒ ปีเศษ นับตั้งแต่มีการโอนย้ายโจทก์ทั้งสองและลูกจ้างจากลุ่มบริษัท ป มายังจำเลยที่ ๒ เป็นการโอนย้ายมาทั้งโครงสร้าง จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เลือกปฏิบัติการรับโอนลูกจ้าง และจำเลยที่ ๒ มิได้ปฏิเสธการรับโอนย้าย แต่ย่อมเป็นดุลพินิจของลูกจ้างที่จะพิจารณา และในสถานการณ์ที่จำเลยที่ ๒ ต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรก็มิได้เลือกปฏิบัติ แต่จำเลยที่ ๒ พิจารณาการเลิกสัญญาจ้างและสอบถามความสมัครใจเลิกจ้างจากลูกจ้างทุกคนทุกหน่วยงานพื้นที่ทั่วประเทศ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๒ ระบุถึงเหตุผลของการเลิกจ้างลูกจ้างว่าสามารถเลิกจ้างได้หากมีการปรับปรุงโครงสร้างหรือต้องปรับลดจำนวนลูกจ้างและการปรับปรุงโครงสร้างก็มิใช่เรื่องของโทษทางวินัยหรือฐานความผิดในการเลิกจ้าง แม้ลูกจ้างมิได้ปฏิบัติผิดวินัยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจำเลยที่ ๒ ก็สามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือเพราะมีเหตุสำคัญจำเป็นและสมควรอื่นใดที่จะต้องเลิกจ้าง รวมทั้งโจทก์ทั้งสองมิได้ขวนขวายว่าต้องการจะย้ายกลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ จำเลยที่ ๒ ไม่มีความประสงค์จะเลิกจ้างลูกจ้างเพียงอย่างเดียวโดยมิให้การช่วยเหลือ จำเลยที่ ๒ ได้ช่วยเหลือให้ลูกจ้างมีงานทำต่อไปโดยพยายามหางานหรือตำแหน่งว่างให้ลูกจ้างพิจารณาด้วย จำเลยที่ ๒ ไม่เคยปิดกั้นลูกจ้างในการไปทำงานนอกองค์กรหรือนอกเครือบริษัท แม้ว่าหลังจากการโอนย้ายโจทก์ทั้งสองยังมีลักษณะการทำงานเครื่องแบบพนักงาน บัตรประจำตัวพนักงาน รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งเอกสารบางอย่างยังใช้ของจำเลยที่ ๑ เพราะโจทก์ทั้งสองยังต้องปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการสินค้าของจำเลยที่ ๑ หรือในกลุ่มบริษัท ป และการมีสัญลักษณ์ของจำเลยที่ ๑ เพราะจำเลยที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงพันธมิตรกับกลุ่มบริษัท ป ด้วยเพื่อต้องการแสดงให้ลูกค้าได้เห็น เข้าใจและมั่นใจว่าเป็นช่างเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการหรือดูแลสินค้าของจำเลยที่ ๑ หรือกลุ่มบริษัท ป จริง ส่วนเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มของจำเลยที่ ๑ หาใช่สาระสำคัญของการโอนหรือไม่โอนลูกจ้างหรือมีผลทำให้โจทก์ทั้งสองเชื่อว่ายังเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ โดยความสำคัญอยู่ที่เนื้อหาในเอกสาร และเอกสารระบุชัดแจ้งว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างและเงินได้อื่นตามกฎหมายแก่โจททั้งสอง ภายหลังจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ รวมทั้งอธิบายชี้แจงสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่โจทก์ที่ ๑ จะได้รับ เช่น ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (ถ้ามี) เงินอื่นใดอันเป็นไปตามสวัสดิการและตามสัญญาจ้างแรงงานของจำเลยที่ ๒ และส่วนที่จะต้องหักตามกฎหมาย

หรือข้อตกลงที่ได้ยินยอมไว้ โจทก์ที่ ๑ ลงลายมือชื่อรับทราบการเลิกจ้างในเอกสารแจ้งเลิกจ้าง รวมถึงใบรับเงินที่มีข้อความถึงการสละข้อเรียกร้องตามสัญญาจ้างแรงงานและ/หรือฟ้องร้องเงินใด ๆ ค่าเสียหาย หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้นจากบริษัทอีกต่อไป รวมถึงค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วย โดยโจทก์ที่ ๑ ลงลายมือชื่อด้วยความสมัครใจข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาประณีประนอมยอมความที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีผลผูกพันและบังคับใช้ได้ตามกฎหมายโจทก์ที่ ๑ ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองยินยอมพร้อมใจทำบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงาน บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา ๕๗๗ และมีผลผูกพันโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองเมื่อบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานมีผลบังคับนับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสองกับกับจำเลยที่ ๑ ย่อมสิ้นสุดลงที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง และจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่นายจ้างของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ และเมื่อจำเลยที่ ๒ รับโอนลูกจ้างรวมทั้งโจทก์ทั้งสองมาเพื่อรองรับการดำเนินงานทางธุรกิจของจำเลยที่ ๒ โดยสุจริต ไม่ได้ฉ้อฉลหลอกลวงโจทก์ทั้งสองแต่อย่าใด แม้ต่อมาทำเลยที่ ๒ จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองก็ไม่เกี่ยวกับการรับโอนย้ายลูกจ้างแต่เป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจของจำเลยที่ ๒ ประกอบกับเมื่อพิจารณางบการเงินของจำเลยที่ ๒ มีผลการประกอบธุรกิจปี ๒๕๖๔ สุทธิขาดทุน ๑,๕๗๔,๘๘๓,๕๒๕ บาท และปี ๒๕๖๕ มีผลการประกอบธุรกิจสุทธิขาดทุน ๕,๖๓๗,๑๔๘,๒๖๘ บาท แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ ๒ ประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องในการประกอบกิจการ อันเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไปทั่วโลก ซึ่งโจทก์ทั้งสองทราบดีการที่จำเลยที่ ๒ มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อประคับประคองกิจการของจำเลยที่ ๒ ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ไม่ต้องหยุดดำเนินกิจการและต้องเลิกกิจการ ย่อมต้องปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน การย้ายตำแหน่งลูกจ้าง ปรับลดจำนวนลูกจ้างหลายตำแหน่งและทุกหน่วยงานทั่วประเทศคืนอาคารสถานที่เช่า และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ทั้งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับลดจำนวนลูกจ้างหรือเลิกจ้างลูกจ้าง โดยลำดับแรกพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาลูกจ้างที่สิ้นสุดสัญญา ลำดับสองประสานงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสื่อสารกับลูกจ้างที่จะอาสาสมัครใจลาออกโดยช่วยเหลือจ่ายเงินเท่ากับอัตราค่าชดเชยและเงินอื่น ๆ ที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย และลำดับสามพิจารณาจากความจำเป็นในการลดจำนวนลูกจ้างในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นลำดับสุดท้ายเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ลูกจ้าง การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง อันเกิดจากการปรับโครงสร้างทั้งองค์กร มิใช่การเลือกปฏิบัติเฉพาะ และมิใช่การกลั่นแกล้งเมื่อจำเลยที่ ๒ มีเหตุแห่งการเลิกจ้าง และสาเหตุดังกล่าวสมควรและเพียงพอแก่การเลิกจ้าง รวมทั้งจำเลยที่ ๒ ได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนการเลิกจ้าง ตลอดจนใช้กระบวนการคัดเลือกลูกจ้างที่ถูกออกจากงาน

ถึงโจทก์ทั้งสองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้วจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ และในส่วนของจำเลยที่ ๑ เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้ร่วมกันกันฉ้อฉลหลอกลวงให้โจทก์ทั้งสองโอนย้ายจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์ทั้งสองยินยอมทำบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ โดยความสมัครใจแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงมิใช่นายจ้างของโจทก์ทั้งสองและเมื่อต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองจากกรณีมีเหตุอันสมควร จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องร่วมกันรับผิดชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง และโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง

ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า การโอนย้ายโจทก์ทั้งสองจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ เนื่องจากโจทก์ทั้งสองถูกฉ้อฉลหลอกลวงอันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายจากจำเลยทั้งสอง โดยพนักงานคนอื่น ๆ ที่ถูกโอนย้ายไม่สามารถโอนย้ายกลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ ได้อีก เนื่องจากในการโอนย้ายดังกล่าวทำให้หน่วยงานเดิมของจำเลยที่ ๑ ต้องยุบปิดตัวลงโดยปริยายโดยการโอนย้ายงานและสภาพการทำงานต่าง ๆ ไปเป็นของจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ ไม่เคยมีหน่วยงานหรือสภาพการทำงานเช่นเดียวกับจำเลยที่ ๑ และก่อนเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ไม่เคยสอบถามว่าโจทก์ทั้งสองประสงค์จะกลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ จึงทำให้ไม่สามารถโอนย้ายกลับได้ตามหนังสือการโอนย้ายและผู้บริหารของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ไม่ได้แจ้งว่า หากจ้างไม่ยินยอมจะเกิดอะไรขึ้น และจะมีผลอย่างไรกับพนักงานที่ไปตกลงยินยอมทำบันทึกการโอนย้าย เมื่อโจทก์ทั้งสองโอนย้ายมาแล้วยังใช้ชุดเครื่องแบบและบัตรของพนักงานของจำเลยที่ ๑ เช่นเดิม ทำให้โจทก์ทั้งสองเชื่อได้ว่าเป็นการโอนย้ายภายในกลุ่มบริษัทเครือเดียวกันตามที่ผู้บริหารได้แจ้งว่าจำเลยทั้งสองเป็นบ้านหลังเดียวกัน เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองและพนักงานอื่นไม่เคยโต้แย้งคัดค้าน และตามบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานของโจทก์ทั้งสองระบุว่าสามารถโอนย้ายกลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ ได้ แต่ก่อนเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ไม่เคยสอบถามโจทก์ทั้งสองว่าประสงค์กลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่นั้น ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า ก่อนจะมีการโอนย้ายโจทก์ทั้งสองไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ได้มีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดเผย มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการโอนย้ายไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ซึ่งโจทก์ทั้งสองลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในบันทึกข้อตกลงยินยอมการโอนย้ายไปทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ จะต้องทำการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโจทก์ทั้งสองในการทำรายการโอนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลังจากโจทก์ทั้งสองโอนย้ายไปทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ จนถึงวันที่โจทก์ทั้งสองถูกเลิกจ้าง ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองโต้แย้งคัดค้านการโอนย้ายไปทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ หรือมีการเรียกร้องขอให้โอนย้ายโจทก์ทั้งสองกลับไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ อันจะแสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองถูกฉ้อฉลหลอกลวง จากจำเลยทั้งสอง อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๒ ว่า การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยโจทก์ที่ ๒ อุทธรณ์ว่า เนื่องจากจำเลยที่ ๑ ทำบันทึกข้อตกลงโอนการจ้างพนักงานโดยย้ายโจทก์ทั้งสองเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อันเป็นช่วงเวลาภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เกือบ ๒ ปี ในขณะที่มีการโอนย้ายโจทก์ที่ ๒ นั้นจำเลยที่ ๒ มีทุนจดทะเบียนเพียง ๗๐๐ ล้านบาท ซึ่งจำเลยที่ ๒ ย่อมต้องเล็งเห็นหรือคาดหมายได้ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวย่อมยากแก่การบริหารให้ได้กำไรเมื่อรับโอนพนักงานจำเลยที่ ๒ ขาดทุนทันทีในปีที่รับโอนย้าย แสดงว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีการเตรียมแผนงานรองรับการโอนย้ายพนักงานจำนวนมาก การขาดทุนเกิดจากจำเลยที่ ๒ เองที่รับโอนพนักงานโดยไม่มีแผนงานรองรับอย่างชัดเจนเพียงพอ เห็นว่า การเลิกจ้างลูกจ้างจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ต้องพิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างว่ามีเหตุจำเป็นหรือเหตุสมควรในการเลิกจ้างหรือไม่เป็นสำคัญ กล่าวคือ นายจ้างมีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมสมควรถึงขนาดต้องเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ คดีนี้แม้จำเลยที่ ๒ อ้างว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ประกอบกิจการขาดทุนต่อเนื่อง ๒ ปี และมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานโดยลดจำนวนลูกจ้างลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงกลับได้ความจากการพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ ว่า ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปี ๒๕๖๓ แล้ว จำเลยที่ ๒ ยังคงรับโอนพนักงานจากจำเลยที่ ๑ มากกว่า ๒,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งจำเลยที่ ๒ ย่อมเล็งเห็นได้ว่าจะทำให้มีต้นทุนรายจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างมากขึ้นอันอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จำเลยที่ ๒ ประสบภาวะขาดทุน ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของจำเลยที่ ๒ ก็ไม่ปรากฏว่า ก่อนเลิกจ้าง จำเลยที่ ๒ ประกาศหรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างอย่างไรและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือไม่ นอกจากนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ปรับย้ายตำแหน่งของโจทก์ที่ ๒ แต่โจทก์ที่ ๒ ฝ่าฝืนคำสั่งหรือไม่ อย่างไรคงได้ความเพียงว่าจำเลยที่ ๒ มีนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัทลง โดยพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาจ้างแรงงาน หรือมีข้อเสนอว่า ถ้าลูกจ้างคนใดสมัครใจลาออก จำเลยที่ ๒ จะจ่ายเงินเท่ากับอัตราค่าชดเชยและเงินอื่นตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกฎหมายเท่านั้น เมื่อมีลูกจ้างสมัครใจลาออกไม่เพียงพอ จำเลยที่ ๒ จึงเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาการขาดทุนด้วยการเลิกจ้างลูกจ้างหลายคนรวมถึงโจทก์ที่ ๒ เพื่อลดต้นทุนลงโดยไม่มีมาตรการอื่นที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นการเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ จึงยังไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุผลอันสมควรเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๒ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ด้วยเหตุผลเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อประคับประคองกิจการของจำเลยที่ ๒ ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้อันเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งการเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ มีหลักเกณฑ์เป็นลำดับ ไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งโจทก์ที่ ๒ กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๒ ในข้อนี้ฟังขึ้น แต่เมื่อการกำหนดค่าเสียหายเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดจำนวนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้จำเลยที่ ๒ ชำระแก่โจทก์ที่ ๒ โดยคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง

ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารมา แล้วพิพากษาใหม่ต่อไป

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ ว่า ข้อตกลงของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งลงลายมือชื่อในใบรับเงินว่าสละสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ ใช้บังคับได้หรือไม่ โดยโจทก์ที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ข้อตกลงของโจทก์ที่ ๑ ที่ลงลายมือชื่อในใบรับเงินว่า “ข้าพเจ้าได้รับเงินข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้วสละสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างแรงงาม และ/หรือฟ้องรับเงินใด ๆ ค่าเสียหาย หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้นจากบริษัทอีกต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” ซึ่งเป็นการตกลงสละสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นข้อตกลงที่ขัดต่ออำนาจของศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรา ๔๙ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อความดังกล่าวย่อมใช้บังคับไม่ได้ โจทก์ที่ ๑ จึงมีอำนาจฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยทั้งสองได้ เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ จ่ายเงินเดือนของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เงินเพิ่มพิเศษ ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ที่ ๑ โดยในเอกสารดังกล่าวระบุด้วยว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่ติดใจที่จะเรียกร้องสิ่งอื่นใดอีก และสมัครใจตกลงสละสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างแรงงานและ/หรือฟ้องร้องหรือเรียกร้องเงินใด ๆ ค่าเสียหาย หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทอีกต่อไปจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน อันแสดงว่าโจทก์ที่ ๑ พอใจและยอมรับเงินที่จำเลยที่ ๒ จ่ายให้โจทก์ที่ ๑ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าโจทก์ที่ ๑ ได้สละสิทธิที่จะเรียกร้อง เงินประเภทอื่นอันจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๒ รวมทั้งสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ การสละสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่ ๑ ดังกล่าวย่อมมีผลบังคับได้และถือเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่ ๑ เกี่ยวกับเงินใด ๆ ที่มีข้อพิพาทอยู่ก่อนวันดังกล่าวย่อมเป็นอันระงับไป โดยผลของสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวตามมาตรา ๘๕๒ อุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยอีก เพราะไม่ทำให้ผลคดีสำหรับโจทก์ที่ ๑ เปลี่ยนแปลงไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ในเป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๒ และให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณากำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามนัยที่กล่าวข้างต้น แล้วมีคำพิพากษาใหม่ในประเด็นดังกล่าวตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
